Projet — Accord de traitement de données personnelles

PROJET À FAIRE RELIRE PAR LE CONSEIL JURIDIQUE DE CNH / FIRST CLASS LODGE. Ce document est un point de départ technique. Il ne constitue pas un avis juridique. Il doit être vérifié au regard de la loi ivoirienne n° 2013-450 relative à la protection des données à caractère personnel et des exigences de l'ARTCI (y compris d'éventuelles formalités préalables), et, le cas échéant, d'autres lois applicables.

Entre : [First Class Lodge / CNH Global Tech], [adresse], ci-après le « **Responsable du traitement** »,

Et : MCSpoorthi IT Solutions Private Limited (Mayura Consultancy Services), [adresse], ci-après le « **Sous-traitant** ».

1. Objet

Le Sous-traitant fournit au Responsable du traitement une plateforme de réservation hôtelière et un assistant WhatsApp. Le présent accord encadre les traitements de données personnelles effectués pour son compte.

2. Description du traitement

Élément	Description
Finalités	Répondre aux clients sur WhatsApp ; gérer les demandes de réservation et les réservations ; envoyer des messages liés au séjour ; assistance de l'équipe ; sécurité et journalisation.
Personnes concernées	Clients et prospects de l'hôtel ; personnel de l'hôtel.
Données	Nom, numéro WhatsApp, langue, messages (texte, messages vocaux et leur transcription, images envoyées), détails des séjours et réservations, montants ; pour le personnel : nom, e-mail, téléphone d'alerte, journal d'activité.
Données exclues	Numéros de carte bancaire et de pièce d'identité ne doivent pas être demandés ; s'ils sont envoyés, les numéros de carte sont masqués avant tout envoi à un fournisseur d'IA.
Durées de conservation	À définir par le Responsable du traitement. Proposition : messages et transcriptions 24 mois ; journaux d'IA (requêtes et réponses) 30 jours, supprimés automatiquement ; notifications techniques WhatsApp 30 jours, supprimées automatiquement ; sauvegardes 6 mois au maximum.

3. Obligations du Sous-traitant

- Traiter les données uniquement sur instruction documentée du Responsable du traitement.
- Garantir la confidentialité (accès limité au personnel habilité, engagé à la confidentialité).
- Mesures de sécurité : chiffrement des messages, notes et jetons au repos ; sauvegardes chiffrées ; HTTPS ; double authentification des propriétaires ; journal d'audit ; séparation stricte des données entre hôtels.
- Aider le Responsable du traitement à répondre aux demandes des personnes (accès, rectification, suppression).
- Notifier toute violation de données dans un délai de [48] heures après en avoir pris connaissance.

- À la fin du contrat : restituer les données (export) puis les supprimer, sauvegardes comprises, dans un délai de [90] jours.

4. Sous-traitants ultérieurs

Le Responsable du traitement autorise les sous-traitants ultérieurs suivants, dont le Sous-traitant tient la liste à jour et informe de tout changement :

Sous-traitant ultérieur	Rôle	Localisation des données
Meta Platforms (WhatsApp Business Platform)	Acheminement des messages WhatsApp	[à compléter]
[Fournisseurs d'IA retenus, p. ex. Anthropic, OpenAI, Google]	Rédaction des réponses, transcription, traduction	[à compléter]
[Hébergeur]	Serveurs et sauvegardes	[pays / région]
[Fournisseur d'e-mail]	E-mails au personnel	[à compléter]

Les transferts hors de Côte d'Ivoire doivent respecter les conditions prévues par la loi applicable ; **à vérifier par le conseil juridique**.

5. Obligations du Responsable du traitement

- Informer les clients (politique de confidentialité, lien dans le premier message de l'assistant).
- Accomplir les formalités éventuellement requises auprès de l'ARTCI.
- Définir les durées de conservation.

6. Audit

Le Sous-traitant met à disposition les informations nécessaires pour démontrer le respect du présent accord (documentation, journal d'audit, rapports de sauvegarde et de tests de restauration).

Fait à ....., le .....

Pour le Responsable du traitement : ..... Pour le Sous-traitant : .....